RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.628.157 SÃO PAULO

RELATORA	**: MIN. CÁRMEN LÚCIA**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S)	: R.P.S.
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DEFINIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. *a* do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao agravo regimental do Ministério Público e mantida a decisão monocrática do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do *Habeas Corpus* n. 1.041.193, mas concedeu a ordem de ofício para declarar a incompetência do juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 75D5-582B-E313-2F52 e senha E2FD-187E-1B06-F96B

determinar a remessa dos autos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daquela comarca. Esta a ementa do julgado:

> *"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO* HABEAS CORPUS*. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.*
>
> *I. CASO EM EXAME*
>
> *1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que concedeu ordem de* habeas corpus*, de ofício, para declarar incompetente o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP e determinar a remessa dos autos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma comarca.*
>
> *2. O* habeas corpus *foi impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em conflito negativo de jurisdição, declarou competente o Juízo da 5ª Vara Criminal de Guarulhos para processar e julgar feito relativo ao crime de importunação sexual supostamente praticado contra adolescente.*
>
> *3. O Ministério Público estadual sustenta que o art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017 estabelece mera regra de preferência, e não de obrigatoriedade, para que os crimes contra crianças e adolescentes sejam processados nas varas de violência doméstica. Argumenta ainda a inconstitucionalidade formal do dispositivo e a possível sobrecarga das varas de violência doméstica.*
>
> *II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO*
>
> *4. A questão em discussão consiste em saber se o art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017 estabelece obrigatoriedade ou mera preferência para que os crimes contra crianças e adolescentes sejam processados nas varas de violência doméstica, nas comarcas onde não houver vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 75D5-582B-E313-2F52 e senha E2FD-187E-1B06-F96B

5. Saber se o dispositivo legal em questão viola a reserva de iniciativa de lei em matéria de organização judiciária, prevista na Constituição Federal.

6. Saber se a reunião de competências nas varas de violência doméstica compromete a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e a duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência consolidada da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas comarcas onde não houver vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais relativas a crimes praticados com violência contra esses vulneráveis devem ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica.

8. O art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017 não cria varas nem altera a estrutura do Poder Judiciário estadual, limitando-se a estabelecer regra de competência material de natureza transitória, inserida na competência legislativa da União para dispor sobre direito processual, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

9. As considerações de ordem prática acerca da sobrecarga das varas de violência doméstica não afastam a incidência da norma legal vigente, sendo responsabilidade dos Tribunais locais adequar suas estruturas para atender às disposições legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. Nas comarcas onde não houver vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais relativas a crimes praticados com violência contra esses vulneráveis devem ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 2. O art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017 estabelece regra de competência material de natureza transitória, inserida na competência legislativa da União para dispor sobre direito processual, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal. 3. A competência especializada para julgamento de crimes contra crianças e adolescentes decorre da vulnerabilidade desses sujeitos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 75D5-582B-E313-2F52 e senha E2FD-187E-1B06-F96B

> *enquanto pessoas humanas em desenvolvimento, independentemente de gênero, motivação do crime ou circunstâncias da violência"* (fls. 3-5, e-doc. 50).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 71).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. LXXVIII do art. 5º, o inc. IX do art. 93, as als. *a* e *d* do inc. I e a al. *d* do inc. II do art. 96, o *caput* do art. 110 e o § 1º do art. 125 da Constituição da República.

Asseverou que *"o acórdão recorrido e o acórdão que enfrentou os embargos de declaração não se manifestaram sobre as alegações trazidas pelo Ministério Público, então recorrente, de que a regra de competência imposta pelo Superior Tribunal de Justiça representa violação às normas constitucionais do artigo 5º, LXXVIII, e artigo 96, I,* a *e* d, *e inciso II,* d, *na combinação dos artigos 110,* caput, *e 125, § 1º"* (fl. 19, e-doc. 79).

Argumentou que, *"com a decisão recorrida, a regra de transição, com a preferência do legislador pelas varas de violência doméstica, passou a ser de observância obrigatória, sem margem para qualquer opção por parte das Justiças dos Estados. Sendo assim, tem-se, inevitavelmente, que a regra, assim compreendida, deve ser reputada inconstitucional, por violação à separação horizontal dos poderes políticos, no que diz respeito à reserva de iniciativa de lei"* (fls. 21-22, e-doc. 79).

Sustentou que a reunião de competências nas varas de violência doméstica comprometeria a duração razoável do processo (e-doc. 79).

Pediu *"o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 75D5-582B-E313-2F52 e senha E2FD-187E-1B06-F96B

julgado e manter-se a competência das Varas Criminais para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, enquanto não criadas varas especializadas próprias" (fl. 29, e-doc. 79).

3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 92).

O agravo interno interposto contra a aplicação do tema da repercussão geral foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 117).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que a ofensa à Constituição da República seria direta (e-doc. 102).

Pede, *"a) nos termos do disposto no artigo 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil, seja reapreciada a admissibilidade do recurso interposto, em sede de juízo de retratação;*

b) acaso refutado o juízo de retratação, em atenção ao disposto no artigo 1.042, §§ 4º e 7º, do Código de Processo Civil, seja remetido o presente recurso de agravo ao colendo Supremo Tribunal Federal, para que, submetido à elevada apreciação, mereça conhecimento e provimento, a fim de que o recurso extraordinário interposto tenha seguimento e subsequente julgamento" (fls. 18-19, e-doc. 102).

Examinados os elementos havidos nos autos, **DECIDO**.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se a declaração de nulidade do acórdão recorrido, por ela alegada negativa de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 75D5-582B-E313-2F52 e senha E2FD-187E-1B06-F96B

prestação jurisdicional, e o reconhecimento da competência da vara criminal comum para processar e julgar a ação penal.

6. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral em relação à tese de deficiência de fundamentação.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:

> *"Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem"* (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:

> *"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 75D5-582B-E313-2F52 e senha E2FD-187E-1B06-F96B

> *APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO"* (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).
>
> *"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido"* (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

Com o desprovimento do agravo interno previsto no § 2º do art.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 75D5-582B-E313-2F52 e senha E2FD-187E-1B06-F96B

1.030 do Código de Processo Civil pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 339 da repercussão geral.

7. Consta dos autos que o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento de conflito negativo de jurisdição, declarou competente o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP para processar e julgar ação penal pela prática do crime de importunação sexual contra adolescente (art. 215-A do Código Penal), por concluir não ser obrigatória, nos termos do parágrafo único do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, a tramitação desses processos nos juizados ou varas especializadas em violência doméstica (fls. 7-8, e-doc. 50).

Em 4.10.2025, a Defensoria Pública de São Paulo impetrou o *Habeas Corpus* n. 1.041.193/SP no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a remessa dos autos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Guarulhos/SP (e-doc. 3).

O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do *habeas corpus*, mas concedeu a ordem de ofício para declarar a incompetência do juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP e determinar a remessa dos autos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daquela comarca (fls. 5-6, e-doc. 50).

Em 19.12.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo agravante, nestes termos:

> *"Com efeito, a tese de que o art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017 estabeleceria mera preferência, e não obrigatoriedade, para o processamento dos feitos nas varas de violência doméstica foi expressamente enfrentada na decisão monocrática, que consignou o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte nos*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 75D5-582B-E313-2F52 e senha E2FD-187E-1B06-F96B

> *julgamentos do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, no sentido de que, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, as ações penais relativas a crimes praticados com violência contra esses vulneráveis devem ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica.*
>
> *Quanto à alegada inconstitucionalidade formal do dispositivo por violação à reserva de iniciativa de lei em matéria de organização judiciária, o argumento não prospera. A norma do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017 não cria varas nem altera a estrutura do Poder Judiciário estadual, limitando-se a estabelecer regra de competência material de natureza transitória, matéria inserida na competência legislativa da União para dispor sobre direito processual, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Não se trata, portanto, de norma de organização judiciária de iniciativa reservada aos Tribunais de Justiça"* (fls. 6-7, e-doc. 50).

8. Para rever a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (parágrafo único do art. 23 da Lei n. 13.431/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:

> *"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO"* (ARE n. 1.487.904-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 75D5-582B-E313-2F52 e senha E2FD-187E-1B06-F96B

> *"AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido"* (ARE n. 1.273.247-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.6.2023).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.600.770, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.5.2026; ARE n. 1.581.936, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.1.2026; ARE n. 1.612.471, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 5.8.2026; ARE n. 1.600.846, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.5.2026; ARE n. 1.598.520, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.4.2026; e ARE n. 1.570.391, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.9.2025.

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, **nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo** (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 22 de outubro de 2026.

Ministra **CÁRMEN LÚCIA**
Relatora

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 75D5-582B-E313-2F52 e senha E2FD-187E-1B06-F96B